

EMAIL DE RESPUESTA A HÉCTOR — LISTO PARA ENVIAR

Para: hector@martinezcortesmarcos.com **Asunto:** RE: Encargo constitución S.L. con aportación no dineraria de negocio (régimen FEAC) — correcciones al borrador

Buenos días Héctor,

Muchas gracias por el borrador, va muy bien encaminado. He revisado escritura y estatutos con detalle y he encontrado dos cosas que hay que corregir antes de firmar, además de un par de puntos menores. Te lo detallo:

1. Domicilio social (Art. 3 de los Estatutos): pone "Benavente (Zamora)" pero debe ser "**Cubo de Benavente (Zamora)**" — son dos municipios distintos, y el código postal 49327 y la dirección Barrio de Arriba, 39 corresponden a Cubo de Benavente. Es importante para mí que quede bien porque es la localidad exacta la que me interesa a efectos de posibles ayudas de zona rural.

2. Discrepancia en el valor de la aportación: en el apartado I dice que el valor patrimonial neto es de 55.076 €, pero en el apartado SEGUNDO dice que la aportación no dineraria tiene un valor neto de 36.276 €. El correcto es **55.076 €** (cuadra con el capital de 10.000 € más la prima de 45.076 € que se indica un poco más abajo en el mismo apartado). Imagino que es un resto de una versión anterior del inventario.

3. Cita de la Ley del IVA (cláusula fiscal, apartado a): pone "Ley 39/1992", debería ser **Ley 37/1992**, que es la Ley del IVA.

4. Objeto social, apartado (f): el listado de servicios informáticos genéricos (servidores, backup, ciberseguridad, helpdesk, etc.) prefiero suprimirlo casi por completo — no refleja lo que hace la empresa y ya está cubierto por el apartado (b) en lo que respecta a software propio. Si te parece, lo dejamos así de sencillo y quitamos el resto. El apartado (e) sobre biotecnología lo mantendría, quitando el "etc." final. El apartado (g) sobre propiedad intelectual me parece bien tal cual.

5. Cláusula de transmisión a sociedades del grupo (Art. 7): entiendo que, tal y como está redactada, las transmisiones a sociedades del mismo grupo quedan sujetas al mismo procedimiento de notificación y derecho de adquisición preferente que una venta a un tercero, en lugar de quedar exentas. Sé que ahora mismo no supone un problema real porque soy socio único, pero para cuando llegue la ronda de inversión convendría que quedara una excepción clara para estos casos. Podemos dejarlo para el pacto de socios si te parece más oportuno en esta fase.

6. Retribución del administrador (Art. 21): el borrador fija que el cargo será retribuido con una asignación anual. Todavía no tengo cerrado el despacho fiscal que me va a asesorar en toda la operación, así que esto lo confirmo en cuanto lo tenga — probablemente en los próximos días.

7. Sobre las bases de datos que comentaste: de acuerdo en que queden incluidas expresamente en la transmisión, ya que forman parte del negocio que se aporta en su totalidad. Lo que no me gustaría es asignarles un valor individualizado en euros, porque al ser una cartera de clientes generada por el propio negocio (no comprada a un tercero), la normativa contable (PGC, normas de registro y valoración 5ª y 19ª) no permite activarla como partida aislada, y además su valor fiscal bajo el régimen de neutralidad es cero al ya haberse deducido el gasto de marketing correspondiente en su día. Propongo esta redacción para el apartado de bienes aportados o el inventario anexo, si te parece adecuada:

"Se incluyen igualmente en la presente transmisión, sin valoración contable individualizada por constituir fondo de comercio inherente a la unidad económica que se transmite en su conjunto (arts. 87 LIS y Normas de Registro y Valoración 5ª y 19ª del Plan General de Contabilidad), las bases de datos de clientes y contactos, las cuentas y perfiles en redes sociales y plataformas digitales, los contratos comerciales vigentes y el know-how del negocio."

Así queda constancia de que se transmiten sin necesidad de ponerles una cifra que después sea difícil de defender.

Sobre lo demás:

- Confirmando que mi actividad gira exclusivamente a mi nombre como autónomo en Hacienda, no hay comunidad de bienes ni ninguna otra figura con NIF propio.
- Te mando en los próximos días, en archivos separados: inventario actualizado, balance de situación reciente, fotocopia de mi DNI, y la documentación de la propiedad industrial (título del nombre comercial y de la solicitud de marca, y factura de la patente).
- Mi fecha de nacimiento es [PENDIENTE — completar].
- Llamaré a Isabel para lo del presupuesto.
- Tengo alternativas de nombre preparadas por si la denominación pedida no sale limpia, dado el riesgo que comentas con "EKIO Bienestar S.L.".

Quedo pendiente de tu llamada. Gracias por la rapidez.

Un saludo, Javier